

1501957-75.2021.8.26.0567

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Barbara Syuffi Montes

Comarca: Votorantim

Foro: Foro de Votorantim

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/03/2022

... que não há dúvidas de que a autoria do delito de tráfico de drogas recai sobre o réu.

Os policiais informaram que havia denúncia anônima de que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas próximo à sua residência, para onde se dirigiram. Ao entrarem na via, visualizaram um indivíduo que correu para sua residência, sendo abordado. Em revista pessoal, foram ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votorantim

Foro de Votorantim

Vara Criminal

Av. Luiz do Patrocínio Fernandes, 762, Rio Acima - CEP 18114-001, Fone: (15) 3243-3944, Votorantim-SP - E-mail: votorantimcr@tjsp.jus.br

SENTENÇA

Processo nº:

1501957-75.2021.8.26.0567

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor

Justiça Pública

Réu

JOSE CARLOS DOS SANTOS

CONCLUSÃO

Aos 10 de março de 2022, faço estes autos conclusos à(ao) MM^(a) Juiz(íza) de Direito desta Vara Criminal de Votorantim, Dr(a). Barbara Syuffi Montes. Eu, Vinicius Picinato Lima, Assistente Judiciário, digitei.

JOSE CARLOS DOS SANTOS, já qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 16/10/2021, por volta das 17h10min, na Rua Aparício Alves de Oliveira, nº 79, Bairro Santos Dumont, nesta cidade e Comarca de Votorantim, SP, traria consigo e tinha em depósito, para fins de entrega a terceiros, massa líquida total de 481,32g (quatrocentos e oitenta e um gramas e trinta e dois centigramas) de Cannabis sativa L., popularmente conhecida como maconha; e massa líquida total de 84,96g (oitenta e quatro gramas e noventa e seis centigramas) de cocaína (cf. Auto de exibição e apreensão de f. 7-8 e laudo preliminar de constatação de f. 28-31), substâncias entorpecentes que causam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação

legal e regulamentar.

O réu foi preso em flagrante (fl. 01) e a prisão foi convertida em preventiva (fl. 56/58).

Oferecida a denúncia, com o rol de duas testemunhas, o denunciado foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do art. 55 da Lei n.º 11.343/06 (fl. 124).

A defesa não suscitou preliminares capazes de afastar a imputação constante na denúncia e arrolou em comum as mesmas testemunhas indicadas na denúncia (fls. 136/137).

Outrossim, havendo prova suficiente de materialidade do crime e indícios de que a autoria recaía sobre o acusado, a denúncia foi recebida (fl. 138) e o réu, citado (fl. 146).

A prova oral proposta foi produzida com a oitiva das duas testemunhas arroladas em comum pelas partes e, em seguida, o acusado foi interrogado, seguindo-se à apresentação de alegações finais orais pelo Ministério Público (fl. 155) e memorial pela defesa (fls. 157/158).

É o relatório. FUNDAMENTO e DECIDO.

O pedido é PROCEDENTE.

A materialidade está comprovada pelas provas colhidas ao longo do feito, em especial pelo auto de exibição e apreensão (fls. 07/08), pelo laudo de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 28/31) e pelo laudo de exame químico-toxicológico (fls. 129/131), evidenciador de que a análise das substâncias apreendidas em poder do acusado foi positiva para drogas, bem como pelos depoimentos colhidos.

De igual modo, a autoria é certa.

Interrogado na fase policial (fl. 09/10), o acusado esclareceu que tinha apenas 115 porções de cocaína, 06 ou 07 porções de maconha e que não tinha pinos consigo nem em sua casa. Afirmou, ainda, desconhecer a grande quantidade de pinos e de maconha que foram apresentados, alegando que não possuía essas drogas.

Em juízo, ele declarou que é usuário de drogas. Já respondeu a processo criminal por tráfico de drogas. É aposentado. No dia dos fatos, os policiais invadiram a sua residência e tinha 07 porções de maconha, 21 tubos de cocaína e 115 envelopes de cocaína. Possuía, também R\$ 485,00 no bolso e mais R\$ 1.100,00 em sua casa. Essas drogas seriam para o seu uso. O dinheiro era decorrente de sua aposentadoria.

Recebia em torno de R\$ 1900,00 de aposentadoria. Não conhecia os policiais e não tinha problemas com a polícia. Quando os policiais chegaram, estava dentro de casa e o seu irmão do lado de fora. O seu irmão sabia que ele usava drogas.

A testemunha policial militar Felipe Ricardo Prado de Oliveira (áudio e vídeo) disse reconhecer o réu presente à audiência. Receberam uma denúncia anônima informando que um indivíduo estaria praticando tráfico de drogas próximo à sua residência. Ele foi visto próximo à casa e tentou entrar no local, porém acabou sendo detido. As características dele coincidam com as informadas na denúncia. Na busca pessoal, encontraram dinheiro e drogas (cocaína) com ele. Na residência, por indicação do réu, encontraram drogas no telhado, embaixo de algumas telhas, em alguns buracos de tijolos e não se recorda se também na cozinha. Localizaram cocaína, maconha e não se recorda se havia crack. Ele não disse se trabalhava para alguém. Ninguém presenciou as buscas.

No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha policial militar Alan Elpírio Costa (áudio e vídeo) que disse reconhecer o réu presente à audiência e que não o conhecia nem tinha ouvido falar sobre ele nos meios policiais. Com ele, foram encontrados R\$ 480,00 e 21 porções de cocaína, ao que se recorda. Na residência, foram localizadas mais de 100 porções de drogas, não sabe o número exato.

Ao final da instrução, verifica-se que não há dúvidas de que a autoria do delito de tráfico de drogas recai sobre o réu.

Os policiais informaram que havia denúncia anônima de que um indivíduo estaria realizando o tráfico de drogas próximo à sua residência, para onde se dirigiram. Ao entrarem na via, visualizaram um indivíduo que correu para sua residência, sendo abordado. Em revista pessoal, foram localizados com o réu a quantia de R\$ 485,00 e 01 sacola plástica contendo 21 pinos de cocaína e 7 porções de maconha. Ele indicou

que, na sua residência, havia mais drogas, onde, efetivamente, elas foram localizadas.

Os depoimentos dos policiais prestados na fase inquisitorial e judicial hão de ser prestigiados, pois foram coesos e coerentes entre si e apresentaram contornos de verossimilhança, além de estarem em conformidade com o conjunto probatório, formando um todo harmônico e lógico.

O acusado não conhecia os agentes policiais e estes não o conheciam e não existe informação de que eles pretendessem imputar-lhe falsamente a prática do crime descrito na denúncia, de modo que nada que retire a credibilidade há nos autos dos relatos por eles prestados. Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

(...) Não se pode negar valor aos depoimentos dos policiais quando os mesmos são essencialmente harmônicos e não se vislumbra nenhuma razão para incriminarem injustamente o réu. Recurso não provido. (TJSP; Apelação Criminal 0000557-61.2015.8.26.0551; Relator (a): Luis Augusto de Sampaio Arruda; Órgão Julgador: 13ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Araras - Vara Criminal; Data do Julgamento: 19/12/2019; Data de Registro: 09/01/2020).

Ademais, mister se faz atentar que, para a caracterização do crime de tráfico de drogas, vários fatores devem ser considerados. Dispõe o §2º do art. 28 da Lei 11.343/06: "Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente".

No caso em apreço, a apreensão de expressiva quantidade de entorpecentes com o acusado e em sua residência, tendo ele confessado informalmente aos policiais a prática do crime logo após ter fugido, permitem concluir que ele praticava a atividade espúria indicada na exordial.

A jurisprudência pátria tem adotado o mesmo entendimento:

"(...) com base na grande quantidade de droga apreendida, o Tribunal de origem concluiu que o paciente dedica-se à atividade criminosa. 4. "Tanto o Supremo Tribunal Federal quanto esta Corte Superior de Justiça firmaram o entendimento de que a apreensão de grande quantidade de drogas, a depender das peculiaridades do caso concreto, é hábil a denotar a dedicação do acusado a atividades criminosas ou mesmo a sua integração em organização criminosa." (HC 373.523/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe de 21/08/2018.) (AgRg no HC 538.925/MG, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019).

Acrescenta-se que o crime previsto no art. 33 da Lei 11.343/06 é de ação múltipla, de modo que se consuma com qualquer das condutas descritas no mencionado dispositivo legal, como, transportar, trazer consigo, guardar, ter em depósito, entregar a consumo e fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sendo, pois, despendida a prova da efetiva venda. Neste sentido:

HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME DE AÇÃO MÚLTIPLA. INCIDÊNCIA EM MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO PENAL. CRIME ÚNICO. CULPABILIDADE ACENTUADA. REGIME INICIAL. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA ISONOMIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. ILEGALIDADE FLAGRANTE. NÃO OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA. 1. Em se tratando de crimes de ação múltipla, como é o caso do tráfico de drogas, eventual pluralidade de condutas, com a incidência em mais de um dos núcleos do mesmo tipo penal, pode ser considerada na fixação da pena-base como elemento que demonstra a maior culpabilidade do agente. (HC 468.053/CE, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 11/12/2018, DJe 01/02/2019).

Ressalto, finalmente, que não parece minimamente crível que o réu armazenasse todas as drogas em sua residência para o seu próprio uso. Primeiro, porque não há qualquer prova de que ele efetivamente fizesse uso de drogas e de mais de um tipo. Segundo, as drogas apreendidas representavam expressivo valor monetário e ele não comprovou que tivesse condições financeiras de adquiri-las. Terceiro, o irmão dele, segundo ele próprio informou, sabia que ele seria usuário de drogas e, por isso, não haveria razão para que ele escondesse as drogas, ao menos não houve

justificativa plausível para que assim agisse. Logo, sob qualquer ângulo, não se afigura razoável aceitar que as drogas seriam para o mero uso do réu.

Ante o exposto, a prova dos autos embasa a condenação do acusado.

DOSIMETRIA DA PENA.

O réu é reincidente específico (processo 1501154/2019 - fls. 120 e 153/154) e não apresenta maus antecedentes, conforme se extrai das folhas de antecedentes de fls. 35/37 e 119/122 e certidão estadual de distribuições criminais de fl. 38.

Na primeira fase, atenta às chamadas circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do Código Penal e, ainda, ao disposto no art. 42 da Lei 11.343/06, fixo a pena-base em 1/5 (um quinto) acima do mínimo legal, diante da quantidade expressiva de entorpecentes e de sua variedade, em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa.

Na segunda fase, agravo a pena em 1/3 (um terço) em razão da reincidência específica do acusado, alcançando 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa. Não há circunstâncias atenuantes a considerar.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou de diminuição de pena a serem consideradas. Tendo em vista que o acusado é reincidente específico, não faz jus ao benefício do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06.

Ausentes nos autos elementos quanto à condição econômica do réu, fixo o dia-multa no mínimo legal, em 1/30 do salário-mínimo vigente ao tempo dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea "a", c.c. art. 33, §3º, c.c. 59, todos do Código Penal e à luz do art. 110 da Lei n.º 7.210/84, fixo o regime inicial fechado para o cumprimento da pena.

Com relação à detração penal como parâmetro para estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade, mercê do que dispõe o art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, urge proceder-se a uma interpretação sistemática da norma, atentando-se que o estabelecimento do regime inicial é pautado não somente pela quantidade da pena, mas também pelas circunstâncias do delito (art. 33, do Código Penal). Neste cenário, a detração constitui fator a ser considerado para fins de progressão e acompanhamento do cumprimento da pena aplicada na fase da execução.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE A PRETENSÃO PUNITIVA DEDUZIDA EM JUÍZO e o faço para declarar o réu JOSE CARLOS DOS SANTOS, portador do RG nº 23697120/RGC31360350, filho de BENEDITO PAULINO DOS SANTOS e de ALZIRA MARQUES DOS SANTOS, nascido em 27/03/1974, em Rancharia-SP, como incurso no art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06, razão pela qual o CONDENO ao cumprimento - em regime INICIALMENTE fechado -, da pena de 09 (nove) anos de reclusão e pagamento de 900 (novecentos) dias-multa, cada qual no valor mínimo legal.

Tendo em vista que o acusado permaneceu preso ao longo do feito e persistem os requisitos autorizadores da prisão preventiva, bem como considerando-se a sua reincidência, nos termos dos arts. 44 e 59, da Lei 11.343/06, e o regime de cumprimento de pena imposto, nego-lhe o direito de recorrer em liberdade. Neste sentido:

"(...) A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão cautelar (HC 115.125, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 113.793, Rel.^a Min.^a Cármen Lúcia; HC 110.900, Rel. Min. Luiz Fux)". (RHC 142839 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 09/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-082 DIVULG 26-04-2018 PUBLIC 27-04-2018, grifei).

Recomende-se o réu em estabelecimento prisional compatível com o regime de cumprimento de pena ora fixado.

Considerando-se o disposto no art. 91, inciso II, alínea "a" do Código Penal c.c. art. 63 da Lei n.º 11.343/06, declaro a perda dos bens e valores apreendidos em poder do acusado (fls. 07/08) em favor da União e determino que sejam revertidos em favor da Funad e Senad.

Anoto que, à fl. 57, foi autorizada a incineração da substância apreendida/destruição de invólucros, providência já realizada pela autoridade policial (fl. 104).

Expeça-se certidão honorários, nos termos do convênio DPE/OAB, após o trânsito em julgado.

Custas ex lege.

P.I.C. e, oportunamente, arquivem-se.

Votorantim, 17 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA